Do điều kiện kho bãi chật chội chưa đáp ứng được yêu cầu chứa hàng, Công ty B từ chối nhận hàng.

Anh/Chị hãy cho biết việc từ chối nhận hàng này của Công ty B có phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật không? Vì sao?

Câu hỏi 2. Hợp đồng có điều khoản như sau: "Công ty A và Công ty B đồng ý rằng Công ty B sẽ phân phối lại Sản phẩm với mức giá không thấp hơn mức giá áp dụng cho Sản phẩm đó do Công ty A quy định lại từng thời điểm. Nếu Công ty B bán Sản phẩm không đúng theo giá mà Công ty A quy định thì Công ty A sẽ có quyền yêu cầu Công ty B chấm dứt Hợp đồng này."

Anh/Chị hãy cho biết quy định về giá như trên có phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh không? Vì sao?

Câu hỏi 3. Để thúc đẩy việc phân phối Sản phẩm, Công ty B thực hiện chương trình khuyến mãi tặng phiếu mua hàng giảm giá cho người mua. Theo đó, khi mua hàng của Công ty B với hóa đơn từ một số tiền nhất định trở lên, người mua sẽ nhận được một phiếu giảm giá 70% giá trị Sản phẩm khi mua Sản phẩm.

Anh/Chị hãy cho biết Công ty B có được phép thực hiện việc này không?

Đề số 2:

Từ năm 1997, ông X và bà Y là vợ chồng hợp pháp có đăng ký kết hôn tại UBND xã, có 02 người con chung sinh năm 1998 và 2000. Ngoài ra, ông X còn có 01 người con riêng với người vợ đã qua đời năm 1995. Người con này đã về chung sống với bà Y từ 3 tuổi, từ khi ông X và bà Y kết hôn với nhau. Bà Y và người con riêng của ông X đối xử với nhau như mẹ con. Đến năm 2022 bà Y qua đời, không để lại di chúc. Khi bà Y qua đời có người mẹ nuôi còn sống. Di sản của bà Y để lại là một căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (là tài sản riêng của bà Y). Người con riêng của ông X tranh chấp đòi hưởng thừa kế đối với di sản do bà Y để lại.

Nếu người con riêng của ông X yêu cầu tư vấn, Anh/Chị sẽ có ý kiến như thế nào về các vấn đề sau đây:

Câu hỏi 1. Người con riêng của ông X có tư cách là người thừa kế di sản của bà Y và có quyền khởi kiện tranh chấp thừa kế hay không? Vì sao?

Câu hỏi 2. Người mẹ nuôi của bà Y có được hưởng di sản thừa kế của bà Y hay không?

Câu hỏi 3. Những người nào là thừa kế của bà Y đối với căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh? Di sản của bà Y được phân chia như thế nào?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)